

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Fases do Delito

Essa aula vai te ajudar muito.

Vamos usar o tradicional estudo das fases do delito (cogitação, preparação, execução e consumação) para entender Crime Impossível, Desistência Voluntária, Arrependimento Eficaz, Tentativa e Arrependimento Posterior.

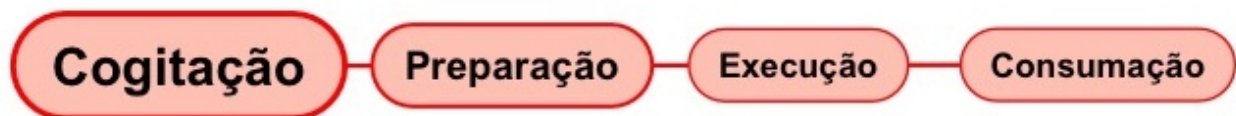
Sim, tudo isso.

Concentre-se na linha de raciocínio.

Vamos percorrer o caminho de um crime. O personagem do nosso exemplo será você. Atenção: você terá várias opções de desistir do crime. Quanto mais cedo você desistir ou se arrepender, melhor será.

Vamos lá.

FASES DO DELITO



1ª FASE: A COGITAÇÃO

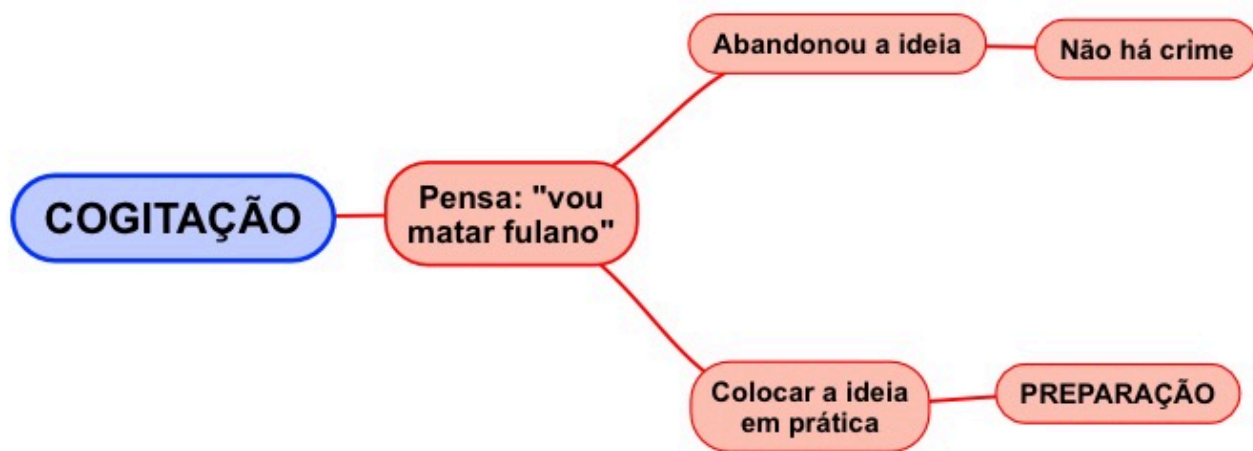
A aprovação não chega. Desesperada(o) **PENSA**: vou matar fulano, meu forte concorrente.

Essa é a primeira fase do crime: a **COGITAÇÃO**. Você pensa (cogita) em matar.

É uma fase íntima. Uma fase **INTERNA**.

Até aqui tudo está em pensamento, agora você tem duas opções: abandonar esses pensamentos e voltar a estudar **ou** botar o pensamento em prática.

Pergunto: se você acertadamente optar por abandonar esses pensamentos. Você responderá por homicídio? **NÃO**, pois só pensou em matar. Só pensar não é crime. Ninguém é punido por **COGITAR**. Portanto, **não há crime na fase de cogitação**.



2ª FASE: A PREPARAÇÃO

Mas o desespero é grande. Você resolve sair da mera cogitação e colocar o plano em prática. Você resolve sair de uma fase **INTERNA** do crime. Vai para uma fase **EXTERNA**. Sai da cogitação e vai para prática.

Você compra uma arma, afinal, você tem que se **PREPARAR** para cometer o crime. É a nova fase do crime: a **PREPARAÇÃO**. Comprar uma arma é se preparar para o crime de homicídio.

Arma comprada, o crime está preparado, você novamente tem duas opções: abandonar o crime, parando na preparação **ou** executar o crime.

Se você resolver desistir, responderá pelo crime de homicídio? Não, **pois os atos preparatórios de um crime não são punidos**. Por homicídio você não responderá. No caso, você poderia responder por posse/porte ilegal de arma de fogo, conduta que é punida pelo Estatuto do Desarmamento. Assim, a mera preparação não leva a punição do crime de homicídio. Entretanto, se essa preparação caracterizar algum outro crime, o agente responderá por esse outro crime.



3ª FASE: A EXECUÇÃO

Agora você pensa. Já comprei a arma mesmo, nada de desistir, vou matar meu concorrente, vou **executar** o crime. Você entra em uma nova fase: a **EXECUÇÃO**.

A **fase de EXECUÇÃO** é a mais importante. Nela teremos várias opções e situações.

Vamos com calma.

1º Caso: você chega perto de sua vítima e começa a apertar o gatilho. Para sua surpresa, nenhum tiro sai. Você percebe que te venderam uma arma de brinquedo!! Era IMPOSSÍVEL praticar o homicídio com aquela arma de brinquedo. Seu concorrente assustado, vai embora.

Nesse caso, você responderá por homicídio?

Não, **você não responderá por homicídio**. Trata-se de um típico caso de **CRIME IMPOSSÍVEL**. Nessa situação o resultado desejado pelo agente é IMPOSSÍVEL de se concretizar, seja: por ineficácia absoluta do meio – matar alguém com uma arma de brinquedo; ou por absoluta impropriedade do objeto – tentar matar alguém que já está morto.

Vamos continuar.

2º Caso: você inicia a execução, dá um tiro no concorrente. O tiro pega apenas de raspão. Você tem a total chance de descarregar a munição restante, mas bate a consciência, e você, por vontade própria (VOLUNTARIAMENTE) DESISTE da empreitada e vai embora. É a famosa **DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA**.

3º Caso: você inicia e termina a execução do crime, dá todos tiros possíveis. Seu concorrente está no chão gravemente ferido, perdendo muito sangue. Só que o ARREPENDIMENTO bate, e ao invés de deixá-lo morrer, você o socorre, levando-o ao hospital. Salva a vida da vítima. Logo, seu **ARREPENDIMENTO foi EFICAZ**, seu arrependimento salvou a vida de seu concorrente.

Nesses dois casos (DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA e ARREPENDIMENTO EFICAZ) você responderá por homicídio?

Não, **você não responderá por homicídio**. Responderá apenas **pelos atos já praticados**. Como assim? Você responderá pelo que causou, possivelmente, pelo crime de lesões corporais, *mas não por homicídio*.

Perfeito.

Vamos continuar.

4º Caso: você saca a arma, chega a dar alguns tiros (que não matam a vítima), mas é impedido de prosseguir no ataque com a chegada da polícia. Em outras palavras, iniciou-se a execução, mas o crime não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Trata-se de um **CRIME TENTADO**.

Você responderá por homicídio?

Sim, por **TENTATIVA DE HOMICÍDIO**. A punição será a do homicídio *diminuída de um a dois terços*.



4ª FASE: A CONSUMAÇÃO

Agora você pensa. E se eu matar meu concorrente? Você entrará na **ÚLTIMA FASE DO CRIME, A CONSUMAÇÃO**. O crime é considerado **CONSUMADO** quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. No caso do homicídio o crime é “matar alguém”, logo, quando você mata seu concorrente, você reúne todos elementos do tipo penal: matou alguém. O crime é **CONSUMADO**.

E depois de consumado do crime: você tem alguma chance de se redimir?

Depende, no nosso caso fictício, não teria. Você matou uma pessoa, houve violência contra a pessoa. Então a lei não dá nenhuma “chance”.

Agora, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, se o agente se **ARREPENDER POSTERIORMENTE À CONSUMAÇÃO** do crime, reparando o dano ou restituindo a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário, a pena será reduzida de um a dois terços.

Trata-se do **ARREPENDIMENTO POSTERIOR**. É caso, por exemplo, de quem furta um bem, e depois de alguns dias, se arrepende e restitui a coisa furtada. No caso, o agente responderá pelo crime de furto, mas terá a pena diminuída devido ao seu arrependimento posterior.



É isso pessoal.

Por fim, o EXAURIMENTO não é uma etapa do crime, e sim uma consequência. Na concussão, por exemplo, a consumação se dá quando o funcionário público exige a vantagem indevida. Basta exigir. Mesmo se não for paga a vantagem, haverá consumação. Eventual pagamento implicará apenas no EXAURIMENTO do crime.

Foi uma visão geral das fases do delito (cogitação, preparação, execução e consumação) e de vários institutos que geram muita confusão entre si.

Reveja com carinho. Veja os mapas mentais. Após, siga em frente, pois vamos aprofundar cada instituto.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

FASES DO DELITO

Cogitação

Preparação

Execução

Consumação

COGITAÇÃO

Pensa: "vou matar fulano"

Abandonou a ideia

Não há crime

Colocar a ideia em prática

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

"Compra uma arma"

Abandona o crime

Não responde por homicídio
(Pode responder por outro crime)

Resolve executar

EXECUÇÃO





Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960